

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

(Non-Disclosure Agreement)

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), 16 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

A Tarafı: Orion Teknoloji Çözümleri A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193 Şişli / İstanbul

B Tarafı: Vega Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres: Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 Çankaya / Ankara

A Tarafı ve B Tarafı bundan sonra ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Amaç

Taraflar, potansiyel iş birliği, ürün geliştirme faaliyetleri ve ticari değerlendirmeler kapsamında birbirleriyle belirli gizli bilgileri paylaşabileceklerini kabul ederler. İşbu Sözleşme, söz konusu bilgilerin korunmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

2. Gizli Bilginin Tanımı

"Gizli Bilgi"; ticari, teknik, finansal, operasyonel veya hukuki nitelikte olup, yazılı, sözlü, elektronik veya diğer herhangi bir yöntemle açıklanan ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi anlamına gelir.

Gizli Bilgi aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Kaynak kodları ve yazılım mimarileri,
- Ürün planları ve yol haritaları,
- Müşteri ve tedarikçi bilgileri,
- Finansal veriler ve iş stratejileri,
- Teknik dokümantasyonlar,
- Ticari sırlar ve know-how.

3. Gizlilik Yükümlülükleri

Bilgiyi alan Taraf:

- a) Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilen amaç doğrultusunda kullanacaktır.
- b) Gizli Bilgileri, açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
- c) Gizli Bilgileri, kendi benzer nitelikteki gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özen seviyesinden daha düşük olmayan makul güvenlik önlemleri ile koruyacaktır.
- d) Gizli Bilgilere erişimi yalnızca bilmesi gereken çalışanlar, danışmanlar ve profesyonel hizmet sağlayıcıları ile sınırlandıracaktır.
- e) Çalışanlarının ve temsilcilerinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmesini sağlayacaktır.
-

4. İstisnalar

Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi sayılmaz:

1. Açıklama tarihinde kamuya açık olan bilgiler,
2. Sonradan bilgiyi alan Tarafın kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler,
3. Bilgiyi alan Tarafın açıklama öncesinde hukuka uygun olarak sahip olduğu bilgiler,
4. Üçüncü kişilerden hukuka uygun şekilde elde edilen bilgiler,
5. Açıklayan Tarafın yazılı onayı ile açıklanmasına izin verilen bilgiler.

Kanunen zorunlu açıklama yapılması gereken durumlarda, bilgiyi alan Taraf, hukuken mümkün olduğu ölçüde açıklayan Tarafa önceden bildirimde bulunacaktır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Sözleşme kapsamında yapılan bilgi paylaşımı, herhangi bir lisans, devir, ortak girişim veya fikri mülkiyet hakkı doğurmaz.

Gizli Bilgiler üzerindeki tüm haklar açıklayan Tarafa ait olmaya devam eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi sırasında yürürlükte bulunan ilgili veri koruma mevzuatına, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, uygun hareket edeceklerini kabul ederler.

Herhangi bir veri ihlalinin tespiti halinde ilgili Taraf, durumu gecikmeksizin diğer Tarafa bildirecektir.

7. Süre ve Sona Erme

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer.

Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme'yi sona erdirebilir.

Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi, gizlilik yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Gizlilik yükümlülükleri, Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam eder.

Ticari sır niteliğindeki bilgiler bakımından yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde koruma devam eder.

8. Bilgilerin İadesi veya İmhası

Açıklayan Tarafın talebi üzerine veya Sözleşme'nin sona ermesi halinde, bilgiyi alan Taraf makul süre içerisinde gizli bilgileri iade edecek veya imha edecektir.

Bununla birlikte, yürürlükteki mevzuat veya düzenleyici yükümlülükler kapsamında saklanması gereken kayıtlar bu hükmün dışındadır.

9. Sorumluluk

Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, diğer Tarafın uğradığı doğrudan zararları tazmin etmesi esastır.

Tarafların dolaylı zararlar, beklenen kâr kaybı veya sonuç zararlarından sorumluluğu bulunmaz.

10. İhtiyati Tedbir

Taraflar, gizlilik yükümlülüklerinin ihlalinin telafisi güç zararlara yol açabileceğini kabul ederler.

Bu nedenle zarar gören Tarafın, genel hükümlere göre ihtiyati tedbir ve diğer yasal koruma yollarına başvurma hakkı saklıdır.

11. Devir Yasağı

Taraflardan hiçbirisi, diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle dostane çözüm yollarını değerlendireceklerini kabul ederler.

Çözüm sağlanamaması halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Çeşitli Hükümler

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki gizlilik konusundaki tüm anlaşmayı teşkil eder.

Herhangi bir hükmün geçersiz sayılması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

İşbu Sözleşme'de yapılacak değişiklikler yazılı olmadıkça geçerli olmayacaktır.

Taraflar elektronik imza kullanımını kabul ederler.

Orion Teknoloji Çözümleri A.Ş.

Yetkili İmza:

Vega Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.

Yetkili İmza: